

[Início](#) > [Tributos](#) > [Apostas da Semana](#) **Apostas da Semana** PRO

## STF retoma julgamentos com caso de R\$ 17 bi sobre sub-rogação do Funrural

**Equipe JOTA PRO Tributos**

02/02/2026 | 10:49

### AVISO IMPORTANTE

#### Call mensal JOTA PRO Tributos:

pautas tributárias no Congresso e o calendário de julgamentos do Carf, STJ e STF

[PARTICIPE](#)

#### Você vai ver por aqui:

- Contribuição ao [Funrural](#)
- [Honorários](#) em Refaz
- [Imunidade](#) tributária
- Honorários de [sucumbência](#)
- [Tributação](#) sobre indenização
- Créditos de [PIS/Cofins](#)
- [Ágio](#)
- [Gilrat](#)



### JULGAMENTO PRESENCIAL

#### Contribuição previdenciária do produtor rural, quarta-feira (4/2)

A Corte proclamará o resultado do julgamento sobre a cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o

produtor rural pessoa física — a contribuição devida ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (Funrural). O impacto aos cofres públicos é estimado em R\$ 17,2 bilhões em cinco anos em caso de perda para a União, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

A Corte formou maioria de 6x5 na [ADI 4395](#) para validar a cobrança, mas suspendeu a análise para proclamação presencial diante da indefinição sobre a sub-rogação. Em ambiente físico, os ministros vão debater se os adquirentes da produção, por exemplo frigoríficos, podem recolher a contribuição em nome do produtor rural.

Ministros que votaram anteriormente podem mudar seus posicionamentos na análise presencial. Serão mantidos os votos dos ministros aposentados Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Os quatro se posicionaram contra a cobrança.

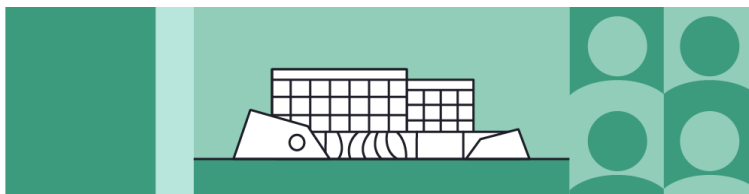
## **Honorários em programas de regularização fiscal, quarta-feira (4/2)**

Na [ADI 7694](#), os ministros devem analisar o dispositivo da Lei 5.621/2023, de Rondônia, que reduzia os valores pagos a título de honorários a procuradores do estado no âmbito do Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública (Refaz), voltado à regularização de dívidas de ICMS. O artigo 6º do texto limitava os honorários de sucumbência a 5% sobre o valor final do débito inscrito em dívida ativa que tenha sido quitado por meio do programa de recuperação fiscal.

O caso foi ao plenário físico para análise do mérito. No plenário virtual, em setembro de 2024, a Corte referendou a suspensão da aplicação da lei, feita pelo relator, ministro Flávio Dino, em medida liminar. Dino votou contra a redução dos honorários sucumbenciais (pagos pela parte vencida no processo ao advogado da parte vencedora) por entender que o dispositivo invadiu a competência da União. Contudo, em relação aos honorários advocatícios, considerou que a competência dos estados é legítima, pois decorre da representação extrajudicial dos procuradores e está na esfera do direito administrativo.

O ministro Cristiano Zanin divergiu parcialmente, ampliando a suspensão também para os honorários extrajudiciais, ponto em que foi acompanhado por todos os demais ministros.

## **Em pauta no STJ**



### **1ª SEÇÃO**

## **Requisitos para renovação de imunidade tributária, quinta-feira (5/2)**

A União recorre de decisão que determinou novo julgamento de pedido de renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas), que confere imunidade tributária, da Santa Casa de Misericórdia de Lorena (SP). O Ministério da Saúde havia negado a renovação sob a justificativa de

irregularidades contábeis da entidade, fundamentadas em decretos e normas infralegais.

Em decisão monocrática no [MS 27589/DF](#), o relator, ministro Teodoro Silva Santos, entendeu que somente lei complementar pode estabelecer requisitos exigíveis para usufruto de imunidade tributária, razão pela qual determinou que a União observe os requisitos impostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN). A norma prevê, dentre outros tópicos, que a entidade não pode distribuir renda, deve manter a escrituração contábil completa e aplicar os recursos integralmente no país.

## **1ª TURMA**

### **Honorários de sucumbência, terça-feira (3/2)**

A 1ª Turma retomará o julgamento sobre o pagamento de honorários de sucumbência resultante de ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou inconstitucional a cobrança de alíquotas majoradas de ICMS sobre telecomunicações. A análise foi iniciada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em junho de 2025, mas foi suspensa por pedido de vista do ministro Benedito Gonçalves.

Nas ADIs [7132](#), [7124](#) e [7114](#), o STF reconheceu a invalidade de leis estaduais que impunham alíquotas superiores de ICMS. Contudo, a Corte modulou os efeitos da decisão, impedindo a restituição dos valores pagos no passado. Em razão disso, embora vencedora no mérito, a empresa não obteve ganho econômico direto no caso concreto e questiona o pagamento de honorários de sucumbência.

O placar do [AREsp 2354017/SP](#) está em 2x1 para manter a alíquota majorada, com base na decisão do STF no RE 714139, no teor do voto do relator, ministro Gurgel de Faria. A divergência foi aberta pela ministra Regina Helena Costa, que votou a favor do contribuinte.

## **2ª TURMA**

### **Incidência de tributos sobre verba indenizatória, terça-feira (3/2)**

A 2ª Turma julgará recurso de usina sobre a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre valores de indenização repassados por cooperativa em razão de defasagem de preços de açúcar e álcool imposta pelo Instituto do Açúcar e do Alcool (IAA) entre 1985 e 1989. A verba foi paga pela União Federal em cumprimento de decisão judicial proferida em ação ordinária anterior.

O [REsp 1978504/SP](#) discute se as quantias constituem receita, renda ou lucro tributável, ou se mantêm natureza indenizatória, hipótese em que não poderiam ser tributadas, na suposta bitributação entre cooperativa e cooperados e, subsidiariamente, no direito a créditos de PIS/Cofins. A empresa obteve decisão desfavorável no TRF3.

### **Ressarcimento e compensação de créditos de PIS/Cofins, terça-feira (3/2)**

No [REsp 2233168/SP](#), a Fazenda recorre após o TRF3 declarar ilegal a tentativa do fisco de realizar compensação ou retenção de ofício dos créditos reconhecidos com débitos da empresa que estavam com a exigibilidade suspensa.

Na origem, o processo tratou do direito de ressarcimento antecipado de 70% dos créditos de PIS/Cofins, conforme a Portaria MF 348/2014, sob alegação de omissão da Receita Federal em analisar o pedido dentro do prazo legal de 60 dias. Contudo, a alegação não foi analisada pelo TRF3, que considerou mandado de segurança via inadequada para obter valores pretéritos.

## Em pauta no Carf



### Amortização de ágio, terça-feira (3/2)

A 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais pode discutir a validade da amortização de ágio referente à compra das empresas Companhia de Cimento Atol (Atol) e Cia. Paraíba de Cimento Portland (Cimepar) pela Cimpor Cimentos do Brasil Ltda (CCB). A CCB foi incorporada pela Intercement Brasil S.A, recorrente no processo, em 2013.

De acordo com documento público divulgado pela empresa, o valor discutido está em R\$ 75 milhões, considerando créditos de IRPJ e CSLL, multas e juros de mora. Trata-se do processo 16561.720158/2017-31, de relatoria do conselheiro Luis Henrique Toselli.

### Adicional de Gilrat, quarta-feira (4/2)

A 1ª Turma da 2ª Câmara da 2ª Seção deve julgar um recurso da Marfrig Global Foods. S.A contra cobrança de adicional de Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (Gilrat) referente a 2019. Documentos públicos da empresa informam que os valores do crédito e da multa somam R\$ 18,6 milhões. A discussão acontece no processo 15746.725897/2023-36, de relatoria do conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

#### Leia mais

- Carf: 'sócio indireto' [não atrai equiparação de FII](#) à PJ para fins de tributação
- Projeto de lei do [Imposto Seletivo](#) deve ser enviado ao Congresso após recesso
- Receita fiscaliza [créditos da Tese do Século](#) e trava compensações



#### Equipe JOTA PRO Tributos

Bárbara Mengardo, Diane Bikel, Fernanda Valente, Katarina Moraes e Mateus Mello.

## Últimas

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

CCJ da Câmara prevê votar PEC da escala 6x1 até a segunda quinzena de abril

MATINAL PRO

EMS planeja lançar dentro de seis meses concorrente do Ozempic

MATINAL **PRO**

**PGFN prepara estratégia para evitar judicialização da reforma tributária**

11 DE MARÇO DE 2026 | 7:15

RISCO POLÍTICO **PRO** 🔒

**Lula e Flávio identificam segurança, economia e corrupção como os principais eixos da campanha**

10 DE MARÇO DE 2026 | 20:34



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

**PRO PODER**

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

**PRO TRIBUTOS**

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

**PRO TRABALHISTA**

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

**PRO SAÚDE**

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

**EDITORIAS**

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

**SOBRE O JOTA**

- Estúdio JOTA [↗](#)
- Ética JOTA [↗](#)
- Política de Privacidade [↗](#)
- Política de diversidade [↗](#)
- Seus Dados [↗](#)
- Termos de Uso [↗](#)
- Quem Somos [↗](#)
- Blog [↗](#)